

0014736-40.2017.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... (Flagrante) - 45/2017 - Núcleo de Roubo/Furto e Desvio de Cargas, 17/2017 - Núcleo de Roubo/Furto e Desvio de Cargas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO DA SILVA BORGES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

MARCELO DA SILVA BORGES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0014736-40.2017.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0014736-40.2017.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 45/2017 - Núcleo de Roubo/Furto e Desvio de Cargas, 17/2017 - Núcleo de Roubo/Furto e Desvio de Cargas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO DA SILVA BORGES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

MARCELO DA SILVA BORGES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, pelos fatos ocorridos no dia 02 de maio de 2017, em hora incerta, na rua Dr. Washington Luís, nº. 425, Centro, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, em razão de ter adquirido e recebido em proveito próprio, 2.392 (duas mil trezentas e noventa e duas) caixas de alho, avaliadas em R\$ 191.360,00 (cento e noventa e um mil trezentos e sessenta reais), as quais sabia ser produto de crime.

Segundo apurado, no dia 02 de maio de 2017, por volta das 03h32min, na Rua Marcos Arruda, nº. 295, Belém, São Paulo, cinco indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram dois veículos, um tipo caminhão trator, marca VW/19.320 CLC TT, placa IPI9187/Porto Xavier-RS, e um semirreboque, marca SR/Facchini, placa IPJ1342/Porto Xavier-RS, bem como a carga de 2.392 (duas mil trezentas e noventa e duas) caixas de alho da empresa Comercio Cereais ALH e alguns pertences do motorista Gabriel Carvalho Padilha de Oliveira. Ocorre que investigações realizadas pela polícia civil, permitiram identificar um estacionamento de veículos de grande porte, próximo à Rodovia Presidente Dutra. Ato contínuo, os policiais civis rumaram ao local indicado, onde encontraram a carga outrora subtraída, vindo a ter ciência que o acusado é o proprietário do local. Assim, no mesmo dia, em hora incerta, o denunciado adquiriu e recebeu a carga supramencionada, ciente de que se tratava de produto de crime.

A denúncia foi oferecida em 1º de junho de 2017 (fls.65/67) e foi recebida em 05 de junho de 2017 (fl.68).

Regularmente citado, o réu apresentou defesa prévia (fls.87/91).

À fl.111 foi mantido o recebimento da denúncia.

No curso da instrução foram colhidas as declarações das testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado, tudo por meio audiovisual.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, pugnou pela declaração de extinção da punibilidade do acusado e pela absolvição.

É o relatório.

Decido.

Afasto a alegação de extinção da punibilidade do acusado em razão do cumprimento do período de suspensão do processo outrora firmado, uma vez que tal questão já fora resolvida à fl. 189, a qual ratifico por seus próprios fundamentos.

No mais, a presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto de provas amealhado no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituosa está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/11), Auto de Exibição e Apreensão (fl.12), Laudo Pericial (fls.83/86), bem como pela prova oral produzida na instrução processual.

A autoria é segura.

A Vítima Gabriel Carvalho Padilha de Oliveira, motorista, em fase policial, narrou que na madrugada estacionou o caminhão e carga (alho) em uma via pública denominada rua marcos arruda, bairro Belém-SP e caminhou até uma casa noturna, lá próximo, na companhia de um indivíduo desconhecido, que se ofereceu para apresentar o local (casa noturna); no caminho foi surpreendido por uns 05 rapazes que lhe ameaçou de morte e mandou que entrasse num veículo spin, cor escura, placas não anotadas, que permaneceu em poder dos meliantes por 03 horas, quando teve uma chance de fugir, abrindo a porta do veículo e correndo em direção a uma porta de um prédio. Que foi seguido por um roubador, acabou entrando em luta corporal, até que uma pessoa desce escadas, viu a cena e acionou a polícia militar, com isso o roubador fugiu.

Everton Valeriano da Silva e Márcio Caneshi, Policial Civil, na fase policial, narraram que na data e horário dos fatos, após informações da localização de um caminhão produto de roubo no acesso da Av. Educador Paulo Freire, na Rodovia Presidente Dutra, ocorrido na circunscrição do Pari, conjuntamente com uma guarnição da Polícia Militar composta Marcelo e Catanha, através de um raciocínio

lógico/indutivo, traçaram possível itinerário que possivelmente foi percorrido pelos autores. Que no primeiro retorno existente na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, existe atravessando o viaduto, um estacionamento de Caminhões, um dos únicos lugares capazes de comportar veículo de tal porte. Deste modo, chegamos a Rua Dr. Washington Luiz 425, onde foi encontrada dentro da propriedade a referida carga locupletada, que seriam posteriormente negociadas a um valor muito menor de mercado. Identificado o responsável pelo local foi da voz de prisão ao autor MARCELO DA SILVA BORGES, pelo crime de Receptação.

Em Juízo, disseram que estavam diligenciando a respeito de um roubo de carga; à época, foram a um estacionamento de caminhões; lá encontraram a carga numa área pertencente a um prédio vizinho, com inibidor de sinal acionado; o funcionário do estacionamento e o dono não souberam informar quem havia deixado a carga no local.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros: RECEPÇÃO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1534093-95.2019.8.26.0050; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/04/2022; Data de Registro: 22/04/2022).

Mas não é só.

Finalmente, o réu MARCELO DA SILVA BORGES, em juízo, disse que recebeu um telefonema no sentido de que havia um caminhão com carga roubada no estacionamento; não soube quem foi o responsável por deixar o caminhão entrar no estacionamento.

Como é cediço, o crime de receptação enseja que seu reconhecimento seja realizado por meio do confronto de indícios e circunstâncias que rodeiam a prática ilícita, dadas as peculiaridades de tal delito. In casu, a globalidade da prova produzida nos autos autoriza a segura conclusão de que o acusado era conhecedor da procedência criminosa da mercadoria encontrada em imóvel por ele locado.

Ora, trata-se de receptação de um grande volume de carga outrora subtraída, cautelosamente escondida em local específico do imóvel, albergado com um inibidor de sinal, afastando a descoberta de seu paradeiro por parte dos donos da carga. Ainda, o acusado demonstrou não ter qualquer dado identificador dos seus prepostos, sequer sabendo declinar quem teria sido o responsável por admitir a carga em seu local de exercício de atividade empresarial.

Diante de tais evidências, fica claro, pela obscuridade com que atua na administração do estacionamento, que o acusado tinha o dolo de recepcionar todo e qualquer tipo de veículo, inclusive os de origem espúria, com suas cargas igualmente ilícitas.

Em situações como a dos autos, com base em tantas evidências convergentes para a condenação do réu, é assente na jurisprudência que se inverte o ônus da prova, cabendo a ele a demonstração da aquisição lícita dos bens. Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. RECEPÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória. Absolvição. Impossibilidade. Acervo probatório adequado. Materialidade segura, à vista das peças de instrução. Autoria certa. Provas orais a demonstrar com segurança a contextualização que embasou as acusações. Posse direta do bem receptado pelo réu. Comprovação. Inversão técnica do ônus da prova. Precedentes. Versão pouco verossímil do réu, carente de prova. Condenação mantida. Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal 0018061-94.2016.8.26.0050; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 01/10/2019).

Não obstante, o réu não logrou demonstrar a origem lícita dos bens, sequer indicando os autores da recepção dos bens em seu estabelecimento, permanecendo hígidas as provas colhidas em seu desfavor.

No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Assim, preenchidos todos os requisitos para a configuração do delito, impõe-se a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, não há como desconsiderar o elevado valor da carga receptada (R\$ 191.360,00), evidenciando maior reprovabilidade da condutora do réu, de maneira que aumento a pena em 1/6, totalizando 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda e terceira fases, ausentes agravantes, atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, nos termos do artigo 33 do Código Penal, considerando que o réu é tecnicamente primário e que a pena é inferior a 4 (quatro) anos, fixo o regime prisional aberto para o início de cumprimento de pena.

Diante da quantidade da pena aplicada, e considerada a primariedade do réu, e considerando-se ainda não se tratar de crime cometido com grave ameaça ou violência, é cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Assim, tratando-se de pena superior a um ano, fica substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, conforme artigo 46 do Código Penal, bem como a pena de multa. Caberá ao juízo das execuções criminais a indicação da entidade beneficiada pela prestação, bem como o valor da multa.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar MARCELO DA SILVA BORGES, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída nos termos acima expostos, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, por não se cuidar de hipótese de gratuidade judiciária.

Em caso de recurso, o réu poderá apelar em liberdade.

Decreto o perdimento dos bens de fl. 12, pois produtos utilizados para cometimento do crime.

Após o trânsito em julgado: a) comunique-se ao IIRGD e TRE; b) expeça-se e encaminhe-se a guia de recolhimento definitiva ou ofício de aditamento à Vara das Execuções Criminais competente; c) elabore-se cálculo de multa, descontada eventual fiança, e expeça-se certidão de sentença (conforme artigo 480 e seguintes das Normas da Corregedoria Geral de Justiça); d) se não for hipótese de isenção, elabore-se o cálculo da taxa judiciária e intime-se o acusado para pagamento, no prazo de 60 dias, descontada eventual fiança; e) providencie-se o necessário para destinação dos bens, cobrando-se oportunamente a juntada dos comprovantes correspondentes.

Oportunamente, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guarulhos, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA